
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----- 00*00 -----

HỢP ĐỒNG

Số 26/2023/HĐMS.E&C-TP

**HẠNG MỤC : CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ HỆ THỐNG
SERVER OPERATION**

**DỰ ÁN : TỔ HỢP KHÁCH SẠN, CĂN HỘ DỊCH VỤ MARRIOTT
VÀ NHÀ Ở ĐỂ BÁN**

**ĐỊA ĐIỂM : SỐ 58 BẠCH ĐẰNG, PHƯỜNG HẢI CHÂU 1, QUẬN HẢI
CHÂU, TP ĐÀ NẴNG**

GIỮA

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

VÀ

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG

Tháng 01/2023

PHẦN 1

CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

- Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2015 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18/6/2014;
- Nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, có hiệu lực từ ngày 26/01/2021;
- Các văn bản quy phạm Pháp luật có liên quan của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hiện hành;
- Theo thỏa thuận của Các Bên.

PHẦN 2

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG

Hôm nay, ngày 28 tháng 01 năm 2023, chúng tôi gồm các Bên dưới đây:

1. Bên giao thầu (viết tắt là Bên A):

Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**
Đại diện : Bà **Trương Thị Thu Hiền**
Chức vụ : Tổng giám đốc
Địa chỉ : Tầng 3, số 108 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại : 024 39747979
Tài khoản số : 1010797979 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), chi nhánh Ba Đình, Hà Nội
0711006797979 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Thanh Xuân
Mã số thuế : 0100520683

2. Bên nhận thầu (viết tắt là Bên B):

Tên giao dịch : **CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG**
Đại diện : Ông **Huỳnh Thanh Hải**
Chức vụ : Giám đốc
Địa chỉ : 55/31 Đường Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : 0838621119
Tài khoản số : 17058209 tại Ngân hàng ACB, hội sở TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế : 0304195505

Bên A và Bên B được gọi riêng là **Bên** và gọi chung là **các Bên**.

Sau khi thỏa thuận, hai Bên thống nhất ký kết Hợp đồng với những điều khoản sau:

ĐIỀU 1. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Bên A đồng ý giao và Bên B đồng ý nhận thực hiện cung cấp thiết bị, phần mềm, hỗ trợ lắp đặt và nghiệm thu hoàn thành hạng mục Cung cấp và lắp đặt thiết bị hệ thống server operation tại công trình dự án của Bên A, công việc chi tiết theo bảng giá trị và các công việc khác được quy định tại Hợp đồng này.

ĐIỀU 2. THÀNH PHẦN HỢP ĐỒNG

Các tài liệu trong hồ sơ Hợp đồng và giá trị pháp lý của các tài liệu này được xếp theo thứ tự ưu tiên như sau:

- 2.1 Các tài liệu và các Phụ lục bổ sung được các Bên ký kết trong quá trình thực hiện Hợp đồng. Trường hợp cùng một nội dung được quy định trong nhiều Phụ lục thì áp dụng Phụ lục được ký kết sau.
- 2.2 Văn bản Hợp đồng này.
- 2.3 Các tài liệu khác có liên quan.

ĐIỀU 3. HÌNH THỨC VÀ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

- 3.1 **Hình thức Hợp đồng:** Hợp đồng theo đơn giá cố định

- 3.2 **Giá trị Hợp đồng tạm tính: 2.589.024.911 đồng** (Đã bao gồm thuế VAT)

(Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm tám mươi chín triệu, không trăm hai mươi tư nghìn, chín trăm mười một đồng./.).

Công việc chi tiết theo bảng giá trị kèm theo Hợp đồng này.

Đơn giá của Hợp đồng là cố định trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng, đơn giá sẽ không thay đổi theo bất kỳ sự trượt giá nào về thiết bị hay nhân công hay sự thay đổi về tỷ giá. Đơn giá đã bao gồm thiết bị chính, vật tư phụ; thuế nhập khẩu, thủ tục hải quan; bảo hiểm; lưu kho, bảo quản trước khi hàng về công trình; vận chuyển, dỡ hàng/hạ hàng đến vị trí lắp đặt; dự phòng phí; chi phí nhân công; bảo hành; ... và các chi phí khác có liên quan kể từ ngày ký Hợp đồng.

Giá trị Hợp đồng được điều chỉnh theo chính sách thuế giá trị gia tăng (VAT) theo quy định hiện hành của nhà nước trong quá trình thực hiện Hợp đồng (nếu có).

- 3.3 Giá trị thanh, quyết toán được tính dựa trên cơ sở khối lượng thực tế được hai Bên nghiệm thu tại công trình nhân (x) với đơn giá của Hợp đồng.

ĐIỀU 4. BẢO LÃNH VÀ TẠM ỨNG, THANH TOÁN

- 4.1 **Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng:**

- a. Trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày ký Hợp đồng, Bên B phải cấp bản gốc thư bảo lãnh thực hiện Hợp đồng của một tổ chức tín dụng có uy tín cho Bên A để bảo đảm nghĩa vụ của Bên B trong thời gian thực hiện Hợp đồng. Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng theo mẫu được hai Bên thống nhất.

- b. Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng có giá trị bằng 5% (năm phần trăm) giá trị Hợp đồng và có hiệu lực bằng tiền độ giao hàng 14 tuần cộng thêm 60 (sáu mươi ngày) ngày kể từ ngày bảo lãnh thực hiện Hợp đồng có hiệu lực hoặc cho tới khi Bên B chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định Hợp đồng. Bên B có trách nhiệm gia hạn hiệu lực của thư bảo lãnh nếu trước ngày hết hạn 07 (bảy) ngày mà vẫn chưa chuyển sang nghĩa vụ bảo hành. Chi phí liên quan đến việc phát hành và gia hạn bảo lãnh thực hiện Hợp đồng do Bên B thanh toán.
- c. Bên A được quyền yêu cầu ngân hàng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh nếu Bên B vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo Hợp đồng. Việc Bên A yêu cầu ngân hàng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đối với bất kỳ hành vi nào của Bên B theo quy định này sẽ không làm giảm trừ hay chấm dứt các nghĩa vụ còn lại của Bên B đối với Bên A, cũng như không ảnh hưởng tới việc Bên A áp dụng các chế tài, quy định khác của Hợp đồng đối với Bên B.
- d. Bên B có quyền yêu cầu ngân hàng kết thúc thời hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng nếu hết thời hạn lưu kho theo quy định tại Khoản 5.2, Điều 5 của Hợp đồng này mà Bên A vẫn chưa nhận hàng.

4.2 Bảo lãnh hoàn trả tiền tạm ứng:

- a. Trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày ký Hợp đồng, Bên B có trách nhiệm cấp bản gốc thư bảo lãnh hoàn trả tiền tạm ứng của một tổ chức tín dụng có uy tín để đảm bảo Bên B sẽ hoàn trả cho Bên A tiền tạm ứng có giá trị bằng giá trị Bên B được tạm ứng. Bảo lãnh hoàn trả tiền tạm ứng có hiệu lực bằng tiền độ giao hàng 14 tuần cộng thêm 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày bảo lãnh hoàn trả tiền tạm ứng có hiệu lực hoặc đến khi Bên A thu hồi hết giá trị tạm ứng. Bảo lãnh hoàn trả tiền tạm ứng theo mẫu được hai Bên thống nhất.
- b. Bên B có trách nhiệm gia hạn hiệu lực của bảo lãnh hoàn trả tiền tạm ứng nếu trước ngày hết hạn 07 (bảy) ngày mà Bên A chưa thu hồi hết giá trị tạm ứng. Giá trị của bảo lãnh hoàn trả tiền tạm ứng được gia hạn tương ứng với giá trị tạm ứng còn lại mà Bên A chưa thu hồi. Chi phí liên quan đến việc phát hành và gia hạn bảo lãnh hoàn trả tiền tạm ứng do Bên B thanh toán.
- c. Bên A được quyền yêu cầu ngân hàng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh nếu Bên B vi phạm nghĩa vụ hoàn trả tiền tạm ứng. Việc Bên A yêu cầu ngân hàng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo quy định này sẽ không làm giảm trừ hay chấm dứt các nghĩa vụ khác của Bên B đối với Bên A, cũng như không ảnh hưởng tới việc Bên A áp dụng các chế tài, quy định khác của Hợp đồng đối với Bên B.

4.3 Phương thức tạm ứng, thanh toán:

- a. Thanh toán bằng chuyển khoản thông qua tài khoản của các Bên tại ngân hàng.
- b. Đồng tiền thanh toán: đồng Việt Nam.
- c. **Tạm ứng:**

Bên A sẽ tạm ứng cho Bên B 25% (hai mươi lăm phần trăm) giá trị Hợp đồng trước thuế trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng được ký kết và Bên A nhận được hồ sơ tạm ứng hợp lệ của Bên B.

Hồ sơ tạm ứng bao gồm:

- Công văn đề nghị tạm ứng (01 bản gốc)
- Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng (01 bản gốc)
- Bảo lãnh hoàn trả tiền tạm ứng (01 bản gốc)
- Giấy đăng ký kinh doanh hợp lệ (01 bản sao)

Bên A sẽ tiến hành thu hồi hết toàn bộ số tiền tạm ứng vào đợt thanh toán đầu tiên theo quy định tại Khoản 4.4.d, Điều 4 của Hợp đồng này.

d. Thanh toán:

Trước ngày giao hàng 05 ngày và Bên A nhận được Thông báo giao hàng của Bên B, Bên A sẽ phát hành cho Bên B một chứng thư bảo lãnh thanh toán có giá trị đến 100% giá trị thiết bị sau thuế (Đã bao gồm giá trị tạm ứng được quy định tại Khoản 4.3.c, Điều 4 của hợp đồng này). Thời hạn hiệu lực của Bảo lãnh thanh toán là 50 ngày kể từ ngày phát hành. Bảo lãnh thanh toán theo mẫu được hai Bên thống nhất.

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B đến 100% (một trăm phần trăm) giá trị sau thuế tương ứng với khối lượng thiết bị hoàn thành và đơn giá Hợp đồng trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày toàn bộ thiết bị chuyển về đến công trình được nghiệm thu đầu vào và hồ sơ thanh toán được Bên A duyệt. Giá trị thanh toán đã bao gồm các khoản tiền sau: tiền đã tạm ứng, tiền phạt vi phạm Hợp đồng và các khoản tiền khác mà Bên B phải thanh toán hoặc hoàn trả theo quy định của Hợp đồng này nếu có.

Hồ sơ thanh toán bao gồm (Bên A giữ 02 bộ gốc + 02 bộ sao)

- Công văn đề nghị thanh toán (02 bản gốc + 02 bản sao)
- Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán (02 bản gốc + 02 bản sao)
- Hóa đơn giá trị gia tăng hợp lệ (04 bản hóa đơn điện tử bản chuyển đổi có đóng dấu treo của Bên B)
- Cam kết bảo hành của Bên B (01 bản gốc + 03 bản sao)
- Biên bản nghiệm thu thiết bị đầu vào (02 bản gốc + 02 bản sao)

Hồ sơ chất lượng thiết bị:

Đối với hàng hóa nhập khẩu (không bao gồm phần mềm):

- Vận đơn/Bill of Lading nếu có (04 bản sao của nhà nhập khẩu)
- Tờ khai hải quan sao y che giá nếu có (04 bản sao của nhà nhập khẩu)
- Phiếu chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (C/O) thiết bị được cấp bởi phòng thương mại của nước xuất khẩu (04 bản sao)

- Phiếu chứng nhận chất lượng (CQ) của hãng sản xuất, văn phòng đại diện của hãng tại Việt Nam cấp (01 bản gốc + 03 bản sao)

- Danh mục đóng gói thiết bị mỗi thùng hoặc mỗi gói (04 bản sao)

Bản sao được hiểu là bản photocopy từ bản gốc và có đóng dấu treo của Bên B.

Trường hợp “bản gốc” hồ sơ chất lượng hàng hóa thay bằng “bản sao công chứng” yêu cầu phải có bản gốc/scan gốc để đối chứng.

Hồ sơ cấp trước khi Bên A chuyển tiền:

- Trước ngày Bên A chuyển tiền thanh toán 02 (hai) ngày, Bên B sẽ phát hành cho Bên A một chứng thư bảo lãnh hoàn trả tiền thanh toán có giá trị bằng 2% (hai phần trăm) giá trị Hợp đồng và có thời hạn trong vòng 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày phát hành. Bảo lãnh hoàn trả tiền thanh toán theo mẫu được hai Bên thống nhất.

e. Hồ sơ cấp sau khi Bên B hoàn thành công việc lắp đặt:

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục (02 bản gốc + 02 bản sao)
- Biên bản thanh lý Hợp đồng (04 bản sao)

f. Quy trình kiểm tra, phê duyệt hồ sơ thanh toán khối lượng thực hiện:

Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày cán bộ phụ trách hồ sơ tại văn phòng Bên A nhận được hồ sơ đề nghị thanh toán của Bên B, Bên A có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận Hồ sơ thanh toán cho Bên B. Nếu có yêu cầu giải trình, bổ sung chứng từ, Bên A có trách nhiệm thông báo cho Bên B bằng văn bản (một lần) nêu rõ các nội dung yêu cầu sửa chữa sai sót/ giải trình/ bổ sung chứng từ và Bên B có trách nhiệm phải đáp ứng trong thời hạn do Bên A ấn định. Bên A có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận thanh toán cho Bên B trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày Bên B nộp hồ sơ bổ sung. Thời gian Bên B giải trình, bổ sung chứng từ được cộng vào thời gian Bên A kiểm tra, xác nhận thanh toán cho Bên B. Quá thời hạn kiểm tra nêu trên mà Bên A không có thông báo sai sót về hồ sơ thanh toán thì được hiểu hồ sơ thanh toán của Bên B là hợp lệ.

ĐIỀU 5. YÊU CẦU KỸ THUẬT, THỜI HẠN HOÀN THÀNH VÀ ĐỊA ĐIỂM THI CÔNG, LẮP ĐẶT

5.1 Yêu cầu kỹ thuật:

- Tất cả thiết bị do Bên B cung cấp phải mới 100%; sản xuất năm 2022 trở về sau; đảm bảo về số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất và sự đồng bộ hàng hóa; đúng chủng loại hàng hóa được ghi trong hợp đồng; và tất cả các thiết bị được cung cấp, lắp đặt theo Hợp đồng này phải được Bên A nghiệm thu đầu vào trước khi lắp đặt. Bao bì và đóng gói thiết bị theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Bên B có trách nhiệm cấp các catalogue cần thiết (nếu có) và các đặc tính thông số kỹ thuật của thiết bị để Bên A xét duyệt trước khi đặt hàng và trước khi triển khai thi công.

- c. Nghiệm thu: Thiết bị được nghiệm thu đầu vào theo danh mục hàng hóa được quy định trong Hợp đồng và nghiệm thu hoàn thành hạng mục sau khi bên B thực hiện công việc lắp đặt theo đúng quy định của Hợp đồng.

5.2 Thời gian giao hàng và thực hiện công việc:

- a. Thời gian giao hàng: 12-14 (tuần) kể từ ngày Bên B nhận được tiền tạm ứng. Thời gian giao hàng không bao gồm thời gian nghỉ lễ/ tết theo quy định của nhà nước. Thời gian kích hoạt phần mềm tính từ ngày đặt hàng.

Bên B sẽ lưu kho không quá 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày hết hạn giao hàng được quy định tại Khoản này. Nếu quá 30 (ba mươi) ngày lưu kho, Bên A sẽ phải trả lãi với phần giá trị chưa thanh toán theo lãi suất cho vay ngắn hạn do ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Thanh Xuân, thành phố Hà Nội công bố tại thời điểm đó. Thời gian lưu kho của Bên B sẽ không vượt quá 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày hết hạn lưu kho, nếu quá thời gian này xem như Bên A vi phạm Hợp đồng. Bên A không được hủy Hợp đồng hoặc trả hàng nếu Bên B cấp đúng hàng hóa theo quy định của Hợp đồng, nếu vi phạm Bên A sẽ mất số tiền đã tạm ứng và bị phạt số tiền bằng 75% (bảy mươi lăm phần trăm) giá trị hàng hóa của Hợp đồng.

- b. Thời gian hoàn thành công việc lắp đặt: Trong vòng 05 (năm) ngày kể từ thời điểm Bên A thông báo tới Bên B đã chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng cần thiết để tiến hành lắp đặt, hoặc theo thời gian khác được hai Bên thống nhất.

- c. Gia hạn thời gian hoàn thành công việc:

Bên B được quyền yêu cầu Bên A gia hạn thời gian hoàn thành công việc nếu xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

- Có sự thay đổi thiết kế khác với thiết kế tại thời điểm ký Hợp đồng làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công việc.
- Do ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng như quy định tại Hợp đồng.
- Các trường hợp khác được Bên A chấp thuận nếu có.

Việc gia hạn thời gian hoàn thành công việc chỉ được thực hiện khi có sự thống nhất bằng việc ký kết Phụ lục Hợp đồng giữa hai Bên.

- 5.3 Địa điểm thi công, lắp đặt: Số 58 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

ĐIỀU 6. PHÁT SINH PHẠM VI CÔNG VIỆC

- 6.1 Những phát sinh, bổ sung chủng loại thiết bị, số lượng thay đổi khác với hồ sơ Hợp đồng sẽ được tính phát sinh. Đối với những công việc phát sinh này sẽ được hai Bên thống nhất trước khi thực hiện bằng việc ký kết Phụ lục Hợp đồng. Phần khối lượng công việc phát sinh, bổ sung này chỉ được thanh toán khi đã được ký kết Phụ lục Hợp đồng, Phụ lục Hợp đồng này là một phần không tách rời của Hợp đồng.

- 6.2 Các công việc phát sinh (nếu có) do yêu cầu của Bên B mà không được Bên A chấp thuận hoặc do lỗi của Bên B sẽ do Bên B chịu.

ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

7.1 Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

- a. Bàn giao mặt bằng cho Bên B.
- b. Cử người kiểm tra, giám sát các loại thiết bị nhập về công trình, nghiệm thu, lắp đặt, ký nhận hồ sơ thanh toán và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh (nếu có). Thông tin liên lạc người đại diện Bên A như sau:
 - Họ và tên: Đặng Ngọc Dũng
 - Điện thoại: 0906461768
 - Email: dungdn@alphanam.com
- c. Bên A ủy quyền cho Ông Đặng Ngọc Dũng thay mặt Bên A có trách nhiệm ký biên bản nghiệm thu thiết bị đầu vào cho Bên B trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ thời điểm toàn bộ thiết bị hàng hóa chuyển về đến công trình Bên A.
- d. Có quyền từ chối nghiệm thu thiết bị không đảm bảo chất lượng, chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Hợp đồng và yêu cầu khắc phục mà không phải chịu bất kỳ chi phí nào. Tùy theo mức độ vi phạm của Bên B về chất lượng thiết bị, trường hợp Bên A không yêu cầu Bên B khắc phục theo quy định tại Điều 8.2 Hợp đồng thì Bên A có quyền yêu cầu Bên B giảm giá theo yêu cầu của Bên A, và trường hợp này Bên A vẫn tuân thủ áp dụng các chế tài, quy định về vi phạm chất lượng của Hợp đồng đối với Bên B.
- e. Đình chỉ thi công khi phát hiện thấy Bên B thi công không đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật, thi công không đảm bảo chất lượng, hoặc có thể gây mất an toàn lao động.
- f. Bên A có quyền thuê một đơn vị độc lập tiến hành kiểm tra, kiểm định công việc của Bên B khi cần thiết; (i) nếu đơn vị đó xác định Bên B có lỗi thì Bên B phải chịu mọi chi phí khắc phục vi phạm, chi phí thuê đơn vị kiểm tra, kiểm định và chịu các trách nhiệm khác quy định trong Hợp đồng này; (ii) nếu kết quả kiểm định đúng với các yêu cầu trong nội dung Hợp đồng này thì các chi phí kiểm tra, kiểm định do Bên A chi trả.
- g. Có trách nhiệm thanh toán cho Bên B theo đúng quy định Hợp đồng. Hàng hóa thuộc quyền sở hữu của Bên A khi Bên A đã thanh toán 100% giá trị hàng hóa cho Bên B hoặc đã áp dụng quy định tại Điểm a, Khoản 5.2, Điều 5 của Hợp đồng này.
- h. Nếu Bên B chậm tiến độ so với quy định Hợp đồng hoặc tiến độ hai Bên đã thỏa thuận khác, việc Bên A chấp thuận gia hạn thời gian hoàn thành công việc cho Bên B để đảm bảo tính hợp lệ với tổng tiến độ của công trình thì Bên B vẫn phải chịu các chế tài theo quy định Hợp đồng.
- i. Việc gia hạn thời gian hoàn thành công việc vì bất kỳ nguyên nhân nào cũng không làm phát sinh chi phí của Hợp đồng.
- j. Trong quá trình thực hiện công việc, tùy theo tiến độ và chất lượng công việc mà Bên B thực hiện, Bên A có quyền đưa nhà thầu khác vào thay thế hoặc bổ sung để thực hiện các công việc tiếp theo khi Bên B không đảm bảo chất lượng và/hoặc bị chậm tiến độ. Bên B phải chịu trách nhiệm và chịu mọi chi phí phát sinh do việc thay thế hoặc bổ sung

này. Trong trường hợp này, Bên A sẽ thông báo cho Bên B trong vòng 05 (năm) ngày trước khi thực hiện và Bên B phải tuân thủ theo quyết định đó của Bên A mà không được đưa ra bất kỳ lý do gì để trì hoãn hoặc gây chậm trễ thực hiện.

- k. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này và quy định Pháp luật.

7.2 Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

- a. Không được chuyển giao toàn bộ hoặc một phần quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng của Bên B cho Bên thứ ba, trừ trường hợp được Bên A đồng ý bằng văn bản.
- b. Bên B tuân thủ mọi nội quy, quy định tại công trường do Ban QLDA, Bên A, Chủ đầu tư ban hành và quy định Pháp luật hiện hành. Chịu mọi trách nhiệm trước Bên A, Chủ đầu tư và Pháp luật nếu để xảy ra nguy cơ và/hoặc sự cố về an ninh, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, ... tại công trường. Bên A sẽ áp dụng mức phạt đối với bất kỳ sai phạm nào của Bên B căn cứ theo quy định tại công trường và quy định Hợp đồng.
- c. Bên B phải có trách nhiệm hợp tác trong công việc đối với nhân lực của Bên A, các nhà thầu khác do Bên A thuê hoặc Bên thứ ba do Bên A yêu cầu (nếu có).
- d. Cung cấp hồ sơ/tài liệu kỹ thuật, catalogue của thiết bị và các tài liệu khác có liên quan đến thiết bị trước khi thi công, lắp đặt.
- e. Cung cấp thiết bị theo đúng quy cách, chủng loại, đặc tính kỹ thuật và chất lượng được quy định tại Hợp đồng và vận chuyển đến công trường để thực hiện thi công, lắp đặt đảm bảo tiến độ như đã thỏa thuận.
- f. Đảm bảo quyền sở hữu hợp pháp đối với thiết bị cung cấp cho công trình của Bên A không bị tranh chấp bởi Bên thứ ba.
- g. Có trách nhiệm cung cấp hóa đơn tài chính cho Bên A và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn chứng từ theo quy định của Nhà nước.
- h. Bên B chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật và bồi thường các thiệt hại, tổn thất đối với Bên A, Bên B và Bên thứ ba trong quá trình thực hiện Hợp đồng do mình gây ra (Công trình, tài sản, tính mạng, sức khỏe, ...).
- i. Bên B có trách nhiệm đối với hạng mục cho đến khi Bên B hoàn thành nghĩa vụ bảo hành theo quy định của Hợp đồng.
- j. Bên B có trách nhiệm hoàn trả lại tiền tạm ứng và/hoặc thanh toán cho Bên A trong trường hợp Bên B đã nhận tạm ứng và/hoặc thanh toán nhưng không thực hiện đúng quy định Hợp đồng.
- k. Trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày Hợp đồng được ký kết, Bên B phải trình hồ sơ tạm ứng và/hoặc bảo lãnh thực hiện Hợp đồng theo quy định Hợp đồng cho Bên A (nếu có).
- l. Bên B phải giữ bí mật các thông tin liên quan đến Hợp đồng theo quy định Pháp luật liên quan đến bảo mật thông tin, trừ trường hợp được Bên A chấp thuận bằng văn bản.

- m. Các quyền và nghĩa vụ khác theo yêu cầu của Bên A, theo quy định Hợp đồng và quy định Pháp luật.

ĐIỀU 8. PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Số tiền phạt vi phạm Hợp đồng sẽ được đối trừ vào đợt thanh toán gần nhất của Bên B.

- 8.1 Phạt vi phạm tiến độ: Trường hợp Bên B chậm tiến độ như thỏa thuận tại Điều 5.2 Hợp đồng hoặc tiến độ hai Bên đã thỏa thuận khác mà không do sự kiện bất khả kháng, Bên B sẽ chịu phạt 0,1% (không phải một phần trăm) giá trị Hợp đồng cho mỗi ngày chậm tiến độ, tổng giá trị phạt tại Khoản này không vượt quá 8% (tám phần trăm) giá trị Hợp đồng.
- 8.2 Phạt vi phạm số lượng, chất lượng, chủng loại thiết bị: Nếu thiết bị không đạt yêu cầu về số lượng, chất lượng đã thỏa thuận, không đúng nguồn gốc, chủng loại và tiêu chuẩn kỹ thuật của Hợp đồng và/hoặc nhà sản xuất đã công bố thì Bên B có nghĩa vụ khắc phục bằng việc bổ sung và/hoặc thay thế thiết bị khác, nhưng việc khắc phục này không được làm chậm trễ hơn thời hạn quy định tại Điều 5.2 Hợp đồng, chi phí khắc phục do Bên B chịu. Nếu Bên B không thực hiện khắc phục hoặc khắc phục không đầy đủ thì Bên A có quyền trả lại hàng, và sẽ tiến hành chấm dứt Hợp đồng đối với Bên B, khi đó Bên B phải hoàn trả cho Bên A các khoản tiền Bên A đã tạm ứng, đã thanh toán cho Bên B. Bên B vi phạm bất kỳ một trong các điều kiện tại khoản này, Bên B phải chịu phạt 12% (mười hai phần trăm) giá trị Hợp đồng.
- 8.3 Trường hợp Bên B giả mạo hồ sơ, tài liệu liên quan đến Hợp đồng này, Bên B sẽ bị phạt 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng hoặc 100% (một trăm phần trăm) giá trị vi phạm (tùy theo giá trị nào cao hơn) và Bên A sẽ tiến hành chấm dứt Hợp đồng đối với Bên B, khi đó Bên B phải hoàn trả cho Bên A các khoản tiền Bên A đã tạm ứng, đã thanh toán cho Bên B và Bên B phải chịu các chi phí hành chính, chi phí luật sư và các chi phí khác để xử lý các vấn đề liên đới đến hành vi giả mạo của Bên B.
- 8.4 Phạt vi phạm hối lộ: Bên B đưa ra hoặc ngỏ ý đưa ra (trực tiếp hoặc gián tiếp) hối lộ, quà cáp hoặc các vật có giá trị từ 1.000.000 (một triệu) đồng trở lên cho người của Bên A, Chủ đầu tư, TVGS như phần thưởng hoặc để mua chuộc thì Bên B sẽ chịu phạt với khoản tiền 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng hoặc bằng 100 (một trăm) lần số tiền/giá trị Bên B đã hối lộ (tùy theo giá trị nào cao hơn). Tùy theo mức độ hành vi vi phạm, Bên A có thể xem xét chấm dứt Hợp đồng đối với Bên B, khi đó Bên B phải hoàn trả cho Bên A các khoản tiền Bên A đã tạm ứng, đã thanh toán cho Bên B và Bên B phải chịu các chi phí hành chính, chi phí luật sư và các chi phí khác để xử lý các vấn đề liên đới đến hành vi hối lộ của Bên B. Bên B sẽ miễn trừ cho Bên A mọi trách nhiệm liên quan đến hành vi hối lộ của Bên B.
- 8.5 Phạt đơn phương chấm dứt Hợp đồng: Bên B không được đơn phương chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn, ngoại trừ trường hợp quy định tại Điều 13 và Điều 15 Hợp đồng này. Nếu Bên B vi phạm, Bên A có quyền phạt Bên B 75% (bảy mươi lăm phần trăm) giá trị Hợp đồng, và Bên B phải hoàn trả cho Bên A các khoản tiền Bên A đã tạm ứng, đã thanh toán cho Bên B.

- 8.6 Nếu Bên B không hoàn thành hồ sơ thanh toán theo quy định Hợp đồng, Bên B sẽ chịu phạt 0,5% (không phải năm phần trăm) giá trị Hợp đồng cho mỗi ngày chậm trễ, nếu quá hạn 120 ngày thì được hiểu là Bên B không thực hiện thanh toán Hợp đồng và Bên A không phải thanh toán giá trị còn lại cho B.
- 8.7 Phạt chậm thanh toán: Trường hợp Bên A thanh toán chậm quá hạn thanh toán 07 (bảy) ngày làm việc theo quy định tại Điểm d, Khoản 4.3, Điều 4 Hợp đồng này thì Bên A phải trả lãi đối với số tiền chậm thanh toán theo lãi suất cho vay ngắn hạn do ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Thanh Xuân, thành phố Hà Nội công bố tại thời điểm thanh toán.

ĐIỀU 9. BẢO HÀNH

- 9.1 Bên B chịu trách nhiệm bảo hành miễn phí toàn bộ hạng mục theo tiêu chuẩn bảo hành của nhà sản xuất và tại địa điểm bảo hành của Bên B.
- 9.2 Thời gian bảo hành tính từ thời điểm hai Bên ký Biên bản nghiệm thu thiết bị đầu vào. Chi tiết thời gian bảo hành của từng thiết bị theo Bảng giá trị đính kèm Hợp đồng này. Đối với những thiết bị có thời hạn bảo hành theo quy định của nhà sản xuất thì thời hạn bảo hành của thiết bị đó sẽ được áp dụng đồng thời theo thời hạn bảo hành do nhà sản xuất quy định.
- 9.3 Trong thời hạn bảo hành, nếu có sự cố kỹ thuật liên quan đến thiết bị và/hoặc lỗi thi công của Bên B thì Bên A có quyền yêu cầu Bên B bảo hành. Các chi phí liên quan đến việc thực hiện bảo hành, bao gồm cả việc thay thế thiết bị, phụ kiện mới nếu có sẽ do Bên B chịu. Trường hợp phải vận chuyển sản phẩm ra khỏi địa điểm lắp đặt để bảo hành thì mọi chi phí vận chuyển và rủi ro phát sinh trong quá trình bảo hành sẽ do Bên B chịu.
- 9.4 Trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ khi nhận được văn bản/email/fax/điện thoại về việc đề nghị bảo hành của Bên A, Bên B có trách nhiệm cử nhân viên kiểm tra, đưa ra phương án để khắc phục bằng việc sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng, khiếm khuyết, có chất lượng không đảm bảo hoặc khi hạng mục công trình vận hành, sử dụng không bình thường do lỗi của Bên B gây ra. Bên B phải hoàn thành việc khắc phục trong một thời gian hợp lý do hai Bên thỏa thuận khi phát sinh việc bảo hành. Trong trường hợp thời gian khắc phục kéo dài quá 05 (năm) ngày liên tục, Bên B có trách nhiệm cho Bên A mượn miễn phí thiết bị thay thế để đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh của Bên A.
- 9.5 Trường hợp Bên B không khắc phục đầy đủ hoặc không thực hiện nghĩa vụ bảo hành, Bên A có quyền thuê đơn vị Thứ ba thực hiện các công việc này và toàn bộ chi phí khắc phục để chi trả cho đơn vị này do Bên B chịu. Bên B phải thanh toán toàn bộ chi phí này trong vòng 05 (năm) ngày sau khi nhận được thông báo của Bên A về khoản thanh toán này.
- 9.6 Thông tin thông báo bảo hành:
- Điện thoại: 0838621119
 - Hotline: 0982887089
 - Email: sales@innotel.com.vn

- 9.7 Trong trường hợp Bên A không thể thông báo cho Bên B về sự cố kỹ thuật của hạng mục do thông tin thông báo bảo hành quy định trong Hợp đồng này thay đổi hoặc ngừng hoạt động mà Bên B không thông báo trước cho Bên A thì cũng được xem là Bên B không thực hiện nghĩa vụ bảo hành.

ĐIỀU 10. GIÁM ĐỊNH

- 10.1 Bên A bằng chi phí của mình có quyền thuê Cơ quan có thẩm quyền giám định chất lượng thiết bị, kết quả giám định của Cơ quan chức năng là cơ sở để Bên A khiếu nại với Bên B về chất lượng và có giá trị pháp lý cuối cùng buộc các Bên phải thực hiện.
- 10.2 Trong trường hợp thí nghiệm, chất lượng không đạt theo các tiêu chuẩn cam kết/quy định của Hợp đồng thì Bên B phải thu hồi toàn bộ lô hàng không đạt đó và/hoặc khắc phục sửa chữa, chịu chi phí giám định và đền bù mọi thiệt hại do Bên B gây ra và cung cấp lô hàng mới đúng theo tiêu chuẩn thỏa thuận của Hợp đồng chậm nhất là 48 giờ sau khi Bên A thông báo chính thức bằng email/văn bản/fax cho Bên B hoặc trong một thời gian hợp lý do hai Bên thỏa thuận. Trong trường hợp này Bên B phải chịu toàn bộ chi phí liên quan (vận chuyển hàng đi, về, ...) và giá bán không thay đổi, đồng thời Bên B chịu phạt vi phạm theo quy định Hợp đồng.

ĐIỀU 11. BỒI THƯỜNG THIẾT HẠI

Bồi thường thiệt hại do vi phạm Hợp đồng: Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu Bên B vi phạm Hợp đồng gây thiệt hại cho Bên A thì ngoài việc phải chịu các hình thức xử lý vi phạm theo quy định Hợp đồng, Bên B còn phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do việc vi phạm này gây ra.

ĐIỀU 12. CHUYỂN GIAO TÀI LIỆU KỸ THUẬT VÀ HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO

- 12.1 Bên B có trách nhiệm cung cấp tài liệu hướng dẫn vận hành thiết bị cho Bên A trong quá trình lắp đặt và bàn giao sử dụng hệ thống.
- 12.2 Bên A có trách nhiệm chuyển cho Bên B danh sách nhân viên của Bên A tiếp nhận thiết bị khi Bên B bắt đầu tiến hành lắp đặt.

ĐIỀU 13. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Bên A được quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn trong các trường hợp sau:

- 13.1 Vi phạm tiến độ Hợp đồng quá 10 ngày hoặc tiến độ hai Bên đã thỏa thuận khác nếu có.
- 13.2 Chuyển nhượng Hợp đồng mà không có sự đồng ý của Bên A.
- 13.3 Bên B lâm vào tình trạng phá sản, bị tuyên bố phá sản, phải kinh doanh dưới sự giám sát hoặc bất kỳ trường hợp nào tương tự như vậy đe dọa nghiêm trọng đến khả năng thanh toán và thực hiện Hợp đồng này.

Nếu thuộc một trong những trường hợp trên, trước khi chấm dứt Hợp đồng, Bên A đơn phương chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn phải thông báo cho Bên B bằng văn bản trước ít nhất 05 (năm) ngày trước khi thực hiện.

Việc Bên A chấm dứt Hợp đồng theo các trường hợp trên sẽ không làm ảnh hưởng đến các quyền lợi khác của Bên A theo Hợp đồng và sẽ không làm giảm trừ hay chấm dứt các nghĩa vụ còn lại của Bên B đối với Bên A, cũng như không ảnh hưởng tới việc Bên A áp dụng các chế tài, quy định khác của Hợp đồng đối với Bên B.

Sớm nhất có thể sau khi thông báo chấm dứt Hợp đồng và không muộn hơn 35 (ba mươi lăm) ngày sau khi thông báo, Bên A và Bên B sẽ thảo luận và xác định giá trị Hợp đồng tại thời điểm chấm dứt Hợp đồng và tiến hành hoàn tất thủ tục thanh toán trước khi thanh lý Hợp đồng. Kết quả của việc Hợp đồng bị chấm dứt là tất cả các công việc hoàn thành tại thời điểm chấm dứt Hợp đồng sẽ thuộc quyền sở hữu của Bên A.

ĐIỀU 14. THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Hợp đồng được thanh lý trong trường hợp:

- 14.1 Các Bên đã hoàn thành mọi quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo Hợp đồng này.
- 14.2 Hợp đồng bị chấm dứt theo quy định Hợp đồng.
- 14.3 Theo thỏa thuận giữa các Bên.
- 14.4 Theo quy định của Pháp luật.

ĐIỀU 15. BẤT KHẢ KHÁNG

- 15.1 Trong Hợp đồng này, sự kiện bất khả kháng được hiểu là những sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và nằm ngoài tầm kiểm soát của hai Bên mặc dù hai Bên đã cố gắng hết sức để ngăn cản, hạn chế và sự kiện này là nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng tới việc thực hiện Hợp đồng.
- 15.2 Các trường hợp bất khả kháng bao gồm:
 - a. Bên B không thể thi công, lắp đặt và giao hàng đúng số lượng, chất lượng, chủng loại do không còn loại thiết bị đó vì hỏa hoạn, chiến tranh, phong toả, bạo động, phá hủy hoặc dịch bệnh dẫn tới phải giãn cách do cơ quan có thẩm quyền công bố, ban hành mà không do lỗi và hành động cố ý của Bên B.
 - b. Bên B không được phép kinh doanh loại thiết bị đó theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- 15.3 Các trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của Pháp luật.
- 15.4 Khi một trong hai Bên gặp phải trường hợp bất khả kháng dẫn đến việc không thể hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận trong Hợp đồng này thì phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản/email/fax ... cho Bên kia biết trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Đồng thời phải cùng với Bên kia chủ động để thực hiện đúng các nghĩa vụ trong Hợp đồng và hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra. Bên gặp phải trường hợp bất khả kháng trong trường hợp này không bị coi là vi phạm nghĩa vụ Hợp đồng đã thỏa thuận. Tuy nhiên, nếu Bên gặp phải trường hợp bất khả kháng không nỗ lực đến mức tối đa để thực hiện Hợp đồng và khắc phục hoặc hạn chế thiệt hại xảy ra thì vẫn bị coi là vi phạm Hợp đồng.

15.5 Sau khi sự kiện bất khả kháng xảy ra, các Bên có thể thỏa thuận về tạm ngưng thực hiện Hợp đồng hoặc chấm dứt Hợp đồng.

ĐIỀU 16. TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

- 16.1 Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này mà các Bên không giải quyết được bằng hòa giải, sẽ được đưa ra cấp Tòa án có thẩm quyền tại thành phố Hà Nội – Việt Nam để giải quyết. Phán quyết của Tòa án là cuối cùng và có giá trị bắt buộc với các Bên. Bên thua kiện phải chịu mọi chi phí và lệ phí Tòa án.
- 16.2 Hợp đồng bị vô hiệu, chấm dứt không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản về giải quyết tranh chấp.

ĐIỀU 17. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- 17.1 Hai Bên cam kết thực hiện đúng những điều đã quy định trong Hợp đồng này. Các vấn đề còn lại không đề cập trong Hợp đồng này sẽ được thực hiện theo quy định Pháp luật hiện hành tại Việt Nam.
- 17.2 Mọi sửa đổi, bổ sung các nội dung của Hợp đồng phải được hai Bên thỏa thuận bằng việc ký kết Phụ lục Hợp đồng, có đầy đủ dấu, chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của hai Bên trước khi thực hiện. Trường hợp cùng một nội dung được quy định trong nhiều Phụ lục thì áp dụng Phụ lục được ký kết sau. Các Phụ lục Hợp đồng này là phần không tách rời và có giá trị pháp lý như Hợp đồng.
- 17.3 Ngày làm việc được hiểu là các ngày theo dương lịch, trừ: ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật, ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Pháp luật.
- 17.4 Hợp đồng có hiệu lực kể từ thời điểm Bên sau cùng hoàn thành ký kết cho đến thời điểm thanh lý Hợp đồng.


BÊN A
CÔNG TY CP ALPHANAM E&C

BÊN B
CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG
TẠO THUẬN PHONG


TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Chí Thuần

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C
Thời gian ký: 30/01/2023 15:06:39
Đơn vị CA: CMC Certification
Authority
Hạn CKS: 20/9/2022 - 20/9/2023



Ký bởi: CÔNG TY TNHH VIỄN
THÔNG SÁNG TẠO THUẬN
PHONG
Thời gian ký: 30/01/2023 16:29:47
Đơn vị CA: SAFE-CA SHA-256
2020
Hạn CKS: 12/4/2022 - 13/7/2024

BẢNG GIÁ TRỊ

Đính kèm hợp đồng số 26 /2023/HDMS.E&C-TP

STT	Tên thiết bị	Mô tả thiết bị	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Nhãn hiệu	Xuất xứ	Thời gian bảo hành	Ghi chú
1	Server OPO - Basic Medium		2	488.918.720	977.837.440	HPE	Asia	5 năm	
	P05172-B21	HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 8SFF NC Configure-to-order Server	1						
	P36921-B21	Intel Xeon-Silver 4310 2.1GHz 12-core 120W Processor for HPE	2						
	P06033-B21	HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit	8						
	P27194-B21	HPE ProLiant DL300 Gen10 Plus 2U 8SFF x1 Tri-Mode 24G U.3 BC Front Drive Cage Kit	1						
	P28352-B21	HPE 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty 512e Multi Vendor HDD	8						
	P40430-B21	HPE 300GB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD	2						
	P37038-B21	HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus x8/x16/x8 Primary FIO Riser Kit	1						
	P51178-B21	Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter for HPE	1						
	P02377-B21	HPE Smart Storage Hybrid Capacitor with 145mm Cable Kit	1						
	P26279-B21	Broadcom MegaRAID MR416i-a x16 Lanes 4GB Cache NVMe/SAS 12G Controller for HPE Gen10 Plus	1						
	P51181-B21	Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE	1						
	P14608-B21	HPE DL38X Gen10 Plus Maximum Performance Fan Kit	1						
	P38995-B21	HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	2						
	P55467-B21	HPE ProLiant DL38x 8SFF SAS/SATA Tri-Mode Cable Kit	1						
	867809-B21	HPE Gen10 2U Bezel Kit	1						
	P13771-B21	HPE Trusted Platform Module 2.0 Gen10 Plus Black Rivets Kit	1						
	P14604-B21	HPE Gen10 Plus Chassis Intrusion Detection Kit	1						
	P22018-B21	HPE DL38X Gen10 Plus 2U SFF Easy Install Rail Kit	1						
	P37034-B21	HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus Standard Heat Sink Kit	2						
	P07818-B21	HPE DDR4 DIMM Blank Kit	1						
	P22020-B21	HPE DL38X Gen10 Plus 2U Cable Management Arm for Rail Kit	1						
	E6U64ABE	HPE iLO Advanced Electronic License with 3yr Support on iLO Licensed Features	1						
	HU4A6A5	HPE 5Y Tech Care Essential Service	1						
	HU4A6A5 R2M	HPE iLO Advanced Non Blade Support	1						
	HU4A6A5 ZSB	HPE ProLiant DL380 Gen10+ Support	1						
	Software	Windows Server			456.974.000				
		Windows Server 2022 Standard - 2 Core License Pack	144	3.136.000	451.584.000				Miễn thuế
		Windows Server 2022 - 1 User CAL	5	1.078.000	5.390.000				Miễn thuế
		FILE & PRINT RELATED			11.662.000				
	Undelete 1Y Subscription Hàng đặt online nên không có part number	Undelete Server Edition Software Subscription	1	8.428.000	8.428.000				Miễn thuế
	SCOOTER SOFTWARE Hàng đặt online nên không có part number	Beyond Compare 4 Multi Platform, Pro Edition, per user	1	3.234.000	3.234.000				Miễn thuế
		VMware ESXI Version			37.289.000				

STT	Tên thiết bị	Mô tả thiết bị	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Nhãn hiệu	Xuất xứ	Thời gian bảo hành	Ghi chú
	VS8-ESSL-KIT-C	VMware vSphere 8 Essentials Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host)	1	12.544.000	12.544.000				Miễn thuế
	VS8-ESSL-3SUB-C	Subscription only for VMware vSphere 8 Essentials Kit for 3 years	1	4.606.000	4.606.000				Miễn thuế
	VS8-ESSL-3PAK-C	VMware vSphere 8 Essentials Per Incident Support - Email + Phone, 3 incident/year	1	20.139.000	20.139.000				Miễn thuế
2	Server Physical Backup		1	289.351.710	289.351.710	HPE	Asia	5 năm	
	P44725-B21	HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus 8SFF Hot Plug Configure-to-order Server	1						
	P45252-B21	Intel Xeon E-2334 3.4GHz 4-core 65W FIO Processor for HPE	1						
	P43019-B21	HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x8 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Unbuffered Standard Memory Kit	2						
	P28352-B21	HPE 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty 512e Multi Vendor HDD	6						
	P40430-B21	HPE 300GB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD	2						
	726537-B21	HPE 9.5mm SATA DVD-RW Optical Drive	1						
	830824-B21	HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller	1						
	786710-B21	HPE ML150 Gen9 Smart Storage Battery Holder Kit	1						
	P01366-B21	HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Battery with 145mm Cable Kit	1						
	865408-B21	HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	2						
	P06307-B21	HPE ML30 Gen10 Mini SAS Cable Kit	2						
	P45209-B21	HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus 4U RPS Enablement Kit	1						
	P06303-B21	HPE ML30 Gen10 Front PCI Fan and Baffle Kit	1						
	P06309-B21	HPE ML30 Gen10 Slimline Optical Disk Drive Enablement Kit	1						
	E6U64ABE	HPE iLO Advanced Electronic License with 3yr Support on iLO Licensed Features	1						
	HU4A6A5	HPE 5Y Tech Care Essential Service	1						
	HU4A6A5 R2M	HPE iLO Advanced Non Blade Support	1						
	HU4A6A5 ZNB	HPE ML30 Gen10 Plus Support	1						
	Software	Windows Server			25.088.000				
		Windows Server 2022 Standard - 2 Core License Pack	8	3.136.000	25.088.000				Miễn thuế
	Veeam Backup				287.200.000				
	V-VBRVUL-01-SU5YP-00	Veeam Backup & Replication Universal Subscription License. Includes Enterprise Plus Edition features. 10 instance pack. 5 Years Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. * Subscription Universal license, sold by packs of 10. Includes VM, Server or Workstation Agents (for Windows, Linux and Oracle Solaris), Cloud VM or App Plug-In SAP/Oracle and NAS. Cannot be merged with Perpetual Universal license. For centralized management, all VULs must be Subscription. * 10 Instances * Subscription Upfront Billing	2	143.600.000	287.200.000				Miễn thuế
3	BACKUP DEVICE Option #1 - 15TB compressed		1	195.507.010	195.507.010	HPE	Asia	5 năm	
	PR874A	HPE StoreEver LTO-7 Ultrium	1						

STT	Tên thiết bị	Mô tả thiết bị	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Nhãn hiệu	Xuất xứ	Thời gian bảo hành	Ghi chú
	804398-B21	HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 (8 External Lanes/No Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller	1						
	716191-B21	HPE 2.0m External Mini SAS High Density to Mini SAS Cable	1						
	C7977AN	HPE LTO-7 Ultrium Non Custom Labeled Data Cartridge 20 Pack	1						
	C7978A	HPE Ultrium Universal Cleaning Cartridge	1						
	HU4A6A5	HPE 5Y Tech Care Essential Service	1						
	HU4A6A5 SQD	HPE LTO-7 External Tape Drive Support	1						
4	KEYBOARD & MONITOR; KVM CONSOLE SWITCH		1	88.087.850	88.087.850	HPE	Asia	3 năm	
	AF644A	HPE LCD8500 1U INTL Rackmount Console Kit	1						
	AF651A	HPE 0x1x8 G3 KVM Console Switch	1						
	263474-B22	HPE 6ft Qty 8 KVM CAT5 Cable	1						
	AF628A	HPE KVM Console USB Interface Adapter	3						
5	SERVER BMS (Bổ sung)		1	59.045.000	59.045.000	HPE	Asia	3 năm	
	P44111-B21	HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus 4SFF Configure-to-order Server	1						
	P45252-B21	Intel Xeon E-2334 3.4GHz 4-core 65W FIO Processor for HPE	1						
	P43019-B21	HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x8 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Unbuffered Standard Memory Kit	1						
	P40498-B21	HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD	2						
	726537-B21	HPE 9.5mm SATA DVD-RW Optical Drive	1						
	865408-B21	HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1						
	BD505A	HPE iLO Advanced 1-server License with 3yr Support on iLO Licensed Features	1						
	P45948-B21	HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus RPS FIO Enablement Kit	1						
	IU4B2A3	HPE 3Y Tech Care Basic Service	1						
	HU4B2A3 ZX1	HPE DL20 Gen10 Plus Support	1						
	P46005-B21	Microsoft Windows Server 2022 16-core Standard FIO Not Pre-installed en/fr/it/de/es/nl/pt SW	1						
	Tổng cộng (chưa bao gồm thuế VAT)				2.428.042.010				
	Thuế VAT 10%				160.982.901				Phần mềm miễn thuế
	Tổng cộng (đã bao gồm thuế VAT)				2.589.024.911				

Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm tám mươi chín triệu, không trăm hai mươi tư nghìn, chín trăm mười một đồng./.

BÊN A
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

BÊN B
CÔNG TY TNHH VIÊN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG


TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Lê Thu Hiền

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C
Thời gian ký: 30/01/2023 15:06:40
Đơn vị CA: CMC Certification
Authority
Hạn CKS: 20/9/2022 - 20/9/2023



Ký bởi: CÔNG TY TNHH VIÊN
THÔNG SÁNG TẠO THUẬN
PHONG
Thời gian ký: 30/01/2023 16:29:55
Đơn vị CA: SAFE-CA SHA-256
2020
Hạn CKS: 12/4/2022 - 13/7/2024